AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1041340 - RS(2025/0386019-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	ÁLVARO LEONARDO MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS	:	LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
		MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
		RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
AGRAVADO	:	DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS	:	LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
		MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
		RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. PROVA DIGITAL EXTRAÍDA DE APARELHOS CELULARES. CADEIA DE CUSTÓDIA. ACESSO À CÓPIA FORENSE INTEGRAL (UFD E UFDX, ALÉM DE UFDR), E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que, em *habeas corpus*, concedeu ordem, de ofício, para determinar a disponibilização à defesa da íntegra das extrações dos aparelhos celulares apreendidos em ação penal por tráfico e associação para o tráfico, em formato de cópia forense (UFD, UFDX, além de UFDR), com documentação técnica respectiva, assegurando exame técnico assistido e posterior reavaliação, pelo Tribunal de origem, das preliminares sobre integridade e admissibilidade das provas digitais.
2. O agravante alega utilização indevida do *habeas corpus* como sucedâneo recursal, impossibilidade de reexame aprofundado de provas na via estreita do *writ*, observância do art. 158 -A, § 6º, do Código de Processo Penal pela disponibilização de relatórios de extração em cartório com possibilidade de cotejo técnico e ausência de prejuízo concreto, bem como sustenta que a não entrega de cópia integral dos dados extraídos não caracterizaria quebra da cadeia de custódia desde que garantido o acesso ao material probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA55946794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a8aab3b-5938-4f6c-85c1-752f101dec06

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante de alegações específicas de cerceamento de defesa e de possível manipulação ou edição de relatórios de extração de dados de aparelhos celulares, a disponibilização à defesa apenas de relatórios em PDF e arquivos de áudio selecionados, sem acesso à cópia forense integral das extrações (UFD, UFDX, além de UFDR), e à documentação técnica respectiva, atende ao disposto no art. 158-A, § 6º, do Código de Processo Penal e assegura o pleno contraditório, a ampla defesa e a paridade de armas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 158-A, § 6º, do Código de Processo Penal impõe ao Estado o dever de, havendo requerimento, disponibilizar, no ambiente do órgão oficial, sob guarda institucional e na presença de perito oficial, o material probatório que serviu de base à perícia, o que, em se tratando de prova digital, abrange a cópia forense integral das extrações e a documentação técnica correlata.
5. A jurisprudência desta Corte Superior exige, para a integridade e auditabilidade da prova digital, a preservação da cadeia de custódia e a possibilidade de exame técnico independente, o que inclui o acesso à imagem forense completa dos dispositivos eletrônicos e, quando existentes, aos hashes e relatórios de extração.
6. No caso concreto, embora a instância de origem tenha registrado a disponibilização de relatórios em cartório e admitido a prática de inserir numeração de páginas nos relatórios como "não recomendável", a defesa demonstrou que o acesso efetivo limitou-se a arquivos em PDF e áudios em formato OPUS reunidos em pastas de "seleção de áudios degravados", sem comprovação de acesso à íntegra das extrações em formato forense (UFD, UFDX, além de UFDR) e sem disponibilização da documentação técnica pertinente, o que impede o exercício pleno do contraditório e da paridade de armas diante de suspeitas de edição ou manipulação.
7. A orientação segundo a qual não é obrigatória a transcrição integral de áudios não exonera o Estado do dever de garantir à defesa o acesso integral ao material probatório que serviu de base à perícia, especialmente quando há alegações concretas sobre a integridade das provas digitais e quando o acesso se mostra restrito a seleções de conteúdo dissociadas da íntegra das extrações forenses.
8. Mostra-se adequada e proporcional a determinação de disponibilizar a íntegra das extrações em formato de cópia forense, assegurar exame técnico assistido pela defesa e remeter ao Tribunal de origem a reavaliação das preliminares sobre integridade e admissibilidade da prova digital à luz dos resultados periciais, inexistindo usurpação de competência das instâncias ordinárias nem utilização abusiva do *habeas corpus*.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:

1. Havendo requerimento, o art. 158-A, § 6º, do Código de Processo Penal impõe ao Estado o dever de disponibilizar à defesa, no órgão oficial e sob controle pericial, o material probatório que serviu de base à perícia, incluída a cópia forense integral das extrações digitais e a documentação técnica respectiva.
2. A disponibilização apenas de relatórios em PDF e de áudios selecionados, sem acesso à íntegra das extrações forenses de dados de aparelhos celulares e sem documentação técnica adequada, não assegura a integralidade e a auditabilidade da prova digital nem o pleno exercício do contraditório e da paridade de armas.
3. A ausência de obrigatoriedade de transcrição integral de áudios não dispensa o Estado de franquear à defesa o acesso integral ao material probatório digital subjacente, sobretudo diante de alegações específicas de manipulação ou edição da prova.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A, § 6º; CPP, arts. 157, § 1º, e 158.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 143.169/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 02.03.2023; STJ, AgRg no RHC 184.003/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 26.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2.000.925/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 1.000.768/SP; STJ, HC 160.662/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025.

ACÓRDÃO

Documento eletrônico VDA55946794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a8aab3b-5938-4f6c-85c1-752f101dec06

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026 a 15/04/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Documento eletrônico VDA55946794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a8aab3b-5938-4f6c-85c1-752f101dec06

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1041340 - RS(2025/0386019-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	ÁLVARO LEONARDO MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS	:	LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
		MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
		RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
AGRAVADO	:	DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS	:	LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
		MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
		RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. PROVA DIGITAL EXTRAÍDA DE APARELHOS CELULARES. CADEIA DE CUSTÓDIA. ACESSO À CÓPIA FORENSE INTEGRAL (UFD E UFDX, ALÉM DE UFDR), E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que, em *habeas corpus*, concedeu ordem, de ofício, para determinar a disponibilização à defesa da íntegra das extrações dos aparelhos celulares apreendidos em ação penal por tráfico e associação para o tráfico, em formato de cópia forense (UFD, UFDX, além de UFDR), com documentação técnica respectiva, assegurando exame técnico assistido e posterior reavaliação, pelo Tribunal de origem, das preliminares sobre integridade e admissibilidade das provas digitais.

2. O agravante alega utilização indevida do *habeas corpus* como sucedâneo recursal, impossibilidade de reexame aprofundado de provas na via estreita do *writ*, observância do art. 158 -A, § 6º, do Código de Processo Penal pela disponibilização de relatórios de extração em cartório com possibilidade de cotejo técnico e ausência de prejuízo concreto, bem como sustenta que a não entrega de cópia integral dos dados extraídos não caracterizaria quebra da cadeia de custódia desde que garantido o acesso ao material probatório.

Documento eletrônico VDA55061594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:03
Código de Controle do Documento: 08473686-5d99-4c63-92e7-29ea1378ec6b

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante de alegações específicas de cerceamento de defesa e de possível manipulação ou edição de relatórios de extração de dados de aparelhos celulares, a disponibilização à defesa apenas de relatórios em PDF e arquivos de áudio selecionados, sem acesso à cópia forense integral das extrações (UFD, UFDX, além de UFDR), e à documentação técnica respectiva, atende ao disposto no art. 158-A, § 6º, do Código de Processo Penal e assegura o pleno contraditório, a ampla defesa e a paridade de armas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 158-A, § 6º, do Código de Processo Penal impõe ao Estado o dever de, havendo requerimento, disponibilizar, no ambiente do órgão oficial, sob guarda institucional e na presença de perito oficial, o material probatório que serviu de base à perícia, o que, em se tratando de prova digital, abrange a cópia forense integral das extrações e a documentação técnica correlata.

5. A jurisprudência desta Corte Superior exige, para a integridade e auditabilidade da prova digital, a preservação da cadeia de custódia e a possibilidade de exame técnico independente, o que inclui o acesso à imagem forense completa dos dispositivos eletrônicos e, quando existentes, aos hashes e relatórios de extração.

6. No caso concreto, embora a instância de origem tenha registrado a disponibilização de relatórios em cartório e admitido a prática de inserir numeração de páginas nos relatórios como "não recomendável", a defesa demonstrou que o acesso efetivo limitou-se a arquivos em PDF e áudios em formato OPUS reunidos em pastas de "seleção de áudios degravados", sem comprovação de acesso à íntegra das extrações em formato forense (UFD, UFDX, além de UFDR) e sem disponibilização da documentação técnica pertinente, o que impede o exercício pleno do contraditório e da paridade de armas diante de suspeitas de edição ou manipulação.

7. A orientação segundo a qual não é obrigatória a transcrição integral de áudios não exonera o Estado do dever de garantir à defesa o acesso integral ao material probatório que serviu de base à perícia, especialmente quando há alegações concretas sobre a integridade das provas digitais e quando o acesso se mostra restrito a seleções de conteúdo dissociadas da íntegra das extrações forenses.

8. Mostra-se adequada e proporcional a determinação de disponibilizar a íntegra das extrações em formato de cópia forense, assegurar exame técnico assistido pela defesa e remeter ao Tribunal de origem a reavaliação das preliminares sobre integridade e admissibilidade da prova digital à luz dos resultados periciais, inexistindo usurpação de competência das instâncias ordinárias nem utilização abusiva do *habeas corpus*.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

Documento eletrônico VDA55061594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:03
Código de Controle do Documento: 08473686-5d99-4c63-92e7-29ea1378ec6b

1. Havendo requerimento, o art. 158-A, § 6º, do Código de Processo Penal impõe ao Estado o dever de disponibilizar à defesa, no órgão oficial e sob controle pericial, o material probatório que serviu de base à perícia, incluída a cópia forense integral das extrações digitais e a documentação técnica respectiva.
2. A disponibilização apenas de relatórios em PDF e de áudios selecionados, sem acesso à íntegra das extrações forenses de dados de aparelhos celulares e sem documentação técnica adequada, não assegura a integralidade e a auditabilidade da prova digital nem o pleno exercício do contraditório e da paridade de armas.
3. A ausência de obrigatoriedade de transcrição integral de áudios não dispensa o Estado de franquear à defesa o acesso integral ao material probatório digital subjacente, sobretudo diante de alegações específicas de manipulação ou edição da prova.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A, § 6º; CPP, arts. 157, § 1º, e 158.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 143.169/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 02.03.2023; STJ, AgRg no RHC 184.003/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 26.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2.000.925/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 1.000.768/SP; STJ, HC 160.662/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** contra decisão monocrática que concedeu ordem, de ofício, para disponibilização à defesa da íntegra das extrações dos aparelhos celulares apreendidos, em formato de cópia forense, assegurando exame técnico assistido e reavaliação, pelo Tribunal de origem, das preliminares sobre integridade e admissibilidade das provas digitais (e-STJ, fls. 7.870-7.875).

O agravante sustenta: (i) utilização indevida do *habeas corpus* como sucedâneo de recurso especial, ausente flagrante ilegalidade ; (ii) impossibilidade de reexame aprofundado de provas na via estreita do *habeas corpus*, com usurpação da competência das instâncias ordinárias; (iii) observância do art. 158-A, § 6º, do Código de Processo Penal, porquanto os relatórios de extração foram disponibilizados em cartório, com possibilidade de cotejo técnico, sem demonstração de prejuízo concreto; e (iv) que a ausência de fornecimento de cópia integral dos dados extraídos não configura quebra da cadeia de custódia, desde que garantido o acesso ao material probatório.

Requer o provimento do agravo para denegar a ordem postulada no *habeas corpus* e restabelecer a condenação fixada pelas instâncias de origem.

É o relatório.

Documento eletrônico VDA55061594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:03
Código de Controle do Documento: 08473686-5d99-4c63-92e7-29ea1378ec6b

VOTO

O agravo não comporta provimento.

A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a seguir:

> "A controvérsia dos autos cinge-se ao acesso e à admissibilidade da prova digital extraída de aparelhos celulares apreendidos na ação penal de origem (Apelação criminal nº 5011199-42.2023.8.21.0009/TJRS), diante da alegação de cerceamento de defesa por negativa de disponibilização da cópia forense integral das extrações (UFDR, UFD, UFDX) e por suspeitas de edição ou manipulação dos relatórios juntados. Trata-se de processo no qual os pacientes Álvaro Leonardo Martins e Daiane Oliveira dos Santos foram condenados por tráfico e associação para o tráfico (arts. 33, *caput*, e 35, *caput*, da Lei nº 11.343/2006), com redimensionamento, em apelação, para 19 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão (Álvaro) e 12 anos e 6 meses de reclusão (Daiane), ambos em regime inicial fechado, após desclassificação dos delitos previstos nos arts. 12 e 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 para a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.
> A autoridade apontada como coatora manteve as condenações e indeferiu os pedidos de diligência para disponibilização da íntegra das extrações, consignando que os relatórios foram integralmente disponibilizados em cartório, com a possibilidade de solicitação dos próprios celulares para cotejo em audiência, afastando a nulidade por ausência de demonstração de prejuízo e reiterando a desnecessidade de transcrição integral quando assegurado o acesso para contraditório.
> O art. 158-A, § 6º, do Código de Processo Penal dispõe:
>
> > "Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação."
>
> A orientação desta Corte, nos paradigmas AgRg no RHC 143.169/RJ e AgRg no RHC 184.003/SP, explicita a finalidade da documentação técnica e a necessidade de preservação da integralidade e auditabilidade da prova digital, inclusive quanto à geração de imagem forense e à possibilidade de confrontar hashes. Transcreve-se:
>
> > PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OPEN DOORS. FURTO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ACESSO A DOCUMENTOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. FALHA NA INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. CADEIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA DOS

Documento eletrônico VDA55061594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:03
Código de Controle do Documento: 08473686-5d99-4c63-92e7-29ea1378ec6b

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A GARANTIR A INTEGRIDADE DAS FONTES DE PROVA ARRECADADAS PELA POLÍCIA. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS REALIZADOS NO TRATAMENTO DA PROVA. CONFIABILIDADE COMPROMETIDA. PROVAS INADMISSÍVEIS, EM CONSEQUÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA PROVER TAMBÉM EM PARTE O RECURSO ORDINÁRIO.

1. O habeas corpus não foi adequadamente instruído para comprovar as alegações defensivas referentes ao acesso a documentos da colaboração premiada, o que impede o provimento do recurso no ponto.

2. A principal finalidade da cadeia de custódia é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo.

3. Embora o específico regramento dos arts. 158-A a 158-F do CPP (introduzidos pela Lei 13.964/2019) não retroaja, a necessidade de preservar a cadeia de custódia não surgiu com eles. Afinal, a ideia de cadeia de custódia é logicamente indissociável do próprio conceito de corpo de delito, constante no CPP desde a redação original de seu art. 158. Por isso, mesmo para fatos anteriores a 2019, é necessário avaliar a preservação da cadeia de custódia.

4. A autoridade policial responsável pela apreensão de um computador (ou outro dispositivo de armazenamento de informações digitais) deve copiar integralmente (bit a bit) o conteúdo do dispositivo, gerando uma imagem dos dados: um arquivo que espelha e representa fielmente o conteúdo original.

5. Aplicando-se uma técnica de algoritmo hash, é possível obter uma assinatura única para cada arquivo, que teria um valor diferente caso um único bit de informação fosse alterado em alguma etapa da investigação, quando a fonte de prova já estivesse sob a custódia da polícia. Comparando as hashes calculadas nos momentos da coleta e da perícia (ou de sua repetição em juízo), é possível detectar se o conteúdo extraído do dispositivo foi modificado.

6. É ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia. No processo penal, a atividade do Estado é o objeto do controle de legalidade, e não o parâmetro do controle; isto é, cabe ao Judiciário controlar a atuação do Estado-acusação a partir do direito, e não a partir de uma autoproclamada confiança que o Estado-acusação deposita em si mesmo.

7. No caso dos autos, a polícia não documentou nenhum dos atos por ela praticados na arrecadação, armazenamento e análise dos computadores apreendidos durante o inquérito, nem se preocupou em apresentar garantias de que seu conteúdo permaneceu íntegro enquanto esteve sob a custódia policial. Como consequência, não há como assegurar que os dados informáticos periciados são íntegros e idênticos aos que existiam nos computadores do réu.

8. Pela quebra da cadeia de custódia, são inadmissíveis as provas extraídas dos computadores do acusado, bem como as provas delas derivadas, em aplicação analógica do art. 157, § 1º, do CPP.

Documento eletrônico VDA55061594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:03
Código de Controle do Documento: 08473686-5d99-4c63-92e7-29ea1378ec6b

9. Agravo regimental parcialmente provido, para prover também em parte o recurso ordinário em habeas corpus e declarar a inadmissibilidade das provas em questão.

(AgRg no RHC n. 143.169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, visando à declaração de inadmissibilidade de provas digitais obtidas mediante busca e apreensão, devido a falhas na obtenção dos arquivos.

2. A defesa alega deficiência na documentação dos procedimentos de manuseio da prova digital e comprometimento à integridade da prova, porque parte dos arquivos está inacessível.

3. Decisão de primeira instância indeferiu o pedido de produção de provas adicionais para esclarecer a confiabilidade e integridade dos dados eletrônicos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prova digital obtida mediante busca e apreensão, com parte dos arquivos corrompidos e inacessíveis, pode ser admitida em juízo.

III. Razões de decidir

6. O simples fato de haver registro das hashes dos arquivos extraídos de aparelhos eletrônicos apreendidos não prova, por si só, a integridade da prova digital. Para tanto, seria necessário comparar as hashes dos arquivos originais com aquelas dos arquivos disponibilizados pelo Ministério Público, o que não foi feito na origem.

7. Como reconhecem o juízo singular, o Tribunal local e o Ministério Público, parte dos arquivos eletrônicos foi corrompida sob a a custódia estatal por "algum tipo de erro" (palavras do Parquet), que não se sabe quando ou como aconteceu. Também não se sabe qual seria o conteúdo dos arquivos corrompidos, o que compromete a integralidade da prova, impossibilitando a defesa de acessar informações potencialmente relevantes.

8. A jurisprudência do STJ, em casos semelhantes, determina a inadmissibilidade de provas incompletas, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e à própria confiabilidade dos registros de corpo de delito.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental provido para declarar inadmissíveis as provas digitais obtidas na medida cautelar, bem como todas as provas delas derivadas.

Tese de julgamento: "1. A prova digital deve ser completa e íntegra para ser admitida em juízo. 2. A corrupção de parte dos arquivos compromete a integralidade da prova, inviabilizando sua utilização".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 1º, e 158.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 160.662/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 18.02.2014; STJ, AgRg no RHC 143.169/RJ, Rel. para acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023.

Documento eletrônico VDA55061594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:03
Código de Controle do Documento: 08473686-5d99-4c63-92e7-29ea1378ec6b

(AgRg no RHC n. 184.003/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

No caso concreto, a Corte de origem rejeitou a nulidade ao fundamento de que a "mera inclusão de referência à numeração de páginas" não invalida a prova, houve "disponibilização integral dos relatórios em mídia depositada em cartório", e foi facultado à defesa solicitar os aparelhos para eventual comparação em audiência. Todavia, a certidão e a verificação defensiva indicam que o acesso efetivo limitou-se a PDFs e arquivos de áudio em OPUS, reunidos em pastas "SELEÇÃO DE ÁUDIOS DEGRAVADOS", sem correspondência com a íntegra das extrações em formato forense, e sem demonstração de disponibilização da "imagem" integral (UFDR, UFD, UFDX) e da documentação técnica (inclusive, se existentes, hashes), como exige o art. 158-A, § 6º, do CPP (fls. 7-10 e 34, e-STJ). Tal quadro, somado ao reconhecimento de que a inserção de numeração de páginas é prática "não recomendável" (fl. 7830, e-STJ), impede o exercício pleno do contraditório e da paridade de armas.

É certo que a não obrigatoriedade de transcrição integral (AgRg no REsp n. 2.000.925/RS; AgRg no HC n. 1.000.768/SP) não exonera o Estado do dever de assegurar o acesso ao material probatório que serviu de base à perícia, conforme exige o art. 158-A, § 6º, do CPP, sobretudo quando há alegações específicas de manipulação ou edição e quando o acesso efetivo restou restrito a seleções em PDF e áudio, dissociadas da íntegra das extrações.

Ante o exposto, **reconsidero** a decisão impugnada e dou provimento ao agravo regimental, a fim de **conceder a ordem**, de ofício, para: a) determinar que a 3ª Câmara Criminal do TJRS oficie, imediatamente, à Autoridade Policial responsável, a fim de disponibilizar à defesa, no ambiente do órgão oficial, na presença de perito oficial e com guarda institucional, a íntegra das extrações dos aparelhos celulares apreendidos, em formato de "cópia forense" (UFDR, UFD ou UFDX), com a documentação técnica respectiva (inclusive, se existentes, hashes e relatórios de extração), nos termos do art. 158-A, § 6º, do CPP; b) assegurar à defesa o exame técnico assistido das mídias forenses por seus assistentes, facultando o cotejo com os relatórios já juntados e com os próprios aparelhos apreendidos, se necessário; c) determinar que, após a disponibilização e o exame técnico, o Tribunal de origem reavalie as preliminares defensivas sobre a integridade e a admissibilidade das provas digitais, apreciando, à luz dos resultados periciais, eventual pedido de desentranhamento de peças, observando-se a jurisprudência desta Corte quanto à integralidade da prova e à necessidade de preservação do contraditório." (e-STJ, fls. 7.870-7.875)

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É o voto.

Documento eletrônico VDA55061594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:03
Código de Controle do Documento: 08473686-5d99-4c63-92e7-29ea1378ec6b

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no HC 1.041.340 / RS

Número Registro: 2025/0386019-4

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:
50051659320248217000 50080729620238210009 50086505920238210009 50091710420238210009 50099392720238210009 50111994220238210009 53495119020238217000

Sessão Virtual de 09/04/2026 a 15/04/2026

Relator do AgRg no AgRg

Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário

Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE	:	MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT
ADVOGADOS	:	LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
		MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
		RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE	:	ÁLVARO LEONARDO MARTINS (PRESO)
PACIENTE	:	DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU	:	JUNIOR BANDEIRA FONSECA
CORRÉU	:	MAIKON HENRIQUE GONCALVES
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS

AGRAVO REGIMENTAL

Documento eletrônico VDA55914472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: 3539208f-4f94-4a44-bdd0-77a506f925b1

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	ÁLVARO LEONARDO MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS	:	LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
		MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
		RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
AGRAVADO	:	DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS	:	LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
		MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
		RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026 a 15/04/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026

Documento eletrônico VDA55914472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: 3539208f-4f94-4a44-bdd0-77a506f925b1